

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL SINTÉTICA Nº 104, DE 20 DE AGOSTO DE 2026.

Institui o Regime de Tributação sobre Renegociações e Operações de Crédito (RETROC), disciplina sua incidência, constituição, fiscalização, decadência, prescrição, processo administrativo fiscal, hipóteses de isenção, infrações e penalidades, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Estadual, faz saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA, DO FATO GERADOR E DO SUJEITO PASSIVO

Art. 1º O Regime de Tributação sobre Renegociações e Operações de Crédito – RETROC incide sobre a formalização de acordos de renegociação de dívidas que envolvam remissão, anistia, redução de encargos, novação ou dilação de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias, quando presentes os demais requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da assinatura eletrônica ou física do termo aditivo, instrumento de novação, acordo ou documento equivalente que formalize a renegociação.

§ 1º Na hipótese de formalização eletrônica, considera-se como data do fato gerador aquela em que o instrumento se tornar juridicamente vinculante para as partes.

§ 2º A invalidade, nulidade ou ineficácia superveniente do negócio jurídico não prejudica a incidência do RETROC quando configurados, no momento próprio, os pressupostos legais do fato gerador, ressalvadas as hipóteses de restituição previstas em regulamento.

Art. 3º São contribuintes do RETROC as pessoas físicas ou jurídicas que promovam ou formalizem, na condição definida em regulamento, operações abrangidas por esta Lei Complementar.

Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo crédito tributário os intervenientes que, mediante dolo, fraude ou simulação, tenham concorrido para a prática do fato gerador ou para a ocultação de seus elementos constitutivos.

Art. 4º A obrigação tributária considera-se constituída independentemente da validade civil ou comercial das cláusulas contratuais que tenham servido de instrumento à operação, observada a disciplina do Código Tributário Nacional quanto à definição do fato gerador.

CAPÍTULO II

DAS ISENÇÕES E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 5º Ficam isentas da incidência do RETROC as operações de renegociação em que:

I – o valor do principal atualizado seja inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II – o devedor comprove, mediante certidão negativa ou documento equivalente previsto em regulamento, a inexistência de débitos inscritos em dívida ativa estadual;

III – a renegociação decorra de programa estadual de recuperação de créditos expressamente reconhecido em lei específica;

IV – o devedor seja entidade sem fins lucrativos que comprove o atendimento dos requisitos legais para fruição do benefício;

V – a operação decorra exclusivamente de erro material, operacional ou sistêmico devidamente comprovado perante a autoridade fiscal.

§ 1º A isenção prevista no inciso I não se aplica caso o sujeito passivo possua outras operações de crédito renegociadas no mesmo exercício financeiro que, isolada ou conjuntamente, ultrapassem o limite estabelecido.

§ 2º A utilização de operações sucessivas, fracionadas ou formalmente independentes com o propósito de enquadramento artificial no limite previsto no inciso I caracteriza simulação para fins tributários.

Art. 6º A fruição das isenções previstas nesta Lei Complementar fica condicionada à manutenção da regularidade fiscal durante todo o período de cumprimento das obrigações decorrentes da renegociação, quando essa condição estiver prevista no respectivo benefício.

§ 1º O descumprimento da condição suspensiva ou resolutiva implicará a constituição do crédito tributário relativo ao benefício indevidamente usufruído, acrescido dos encargos legais.

§ 2º A isenção não poderá ser transferida, cedida ou estendida a sujeito passivo diverso daquele expressamente contemplado pela norma concessiva.

Art. 7º A não incidência do RETROC restringe-se às hipóteses em que não esteja configurado o fato gerador definido nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. A autoridade administrativa não poderá ampliar hipótese de não incidência ou isenção mediante ato infralegal.

Art. 8º Os benefícios fiscais previstos neste Capítulo observarão as exigências de transparência, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e compatibilidade com as metas fiscais estabelecidas na legislação de regência, quando aplicáveis.

CAPÍTULO III

DA BASE DE CÁLCULO, DAS ALÍQUOTAS E DA REDUÇÃO

Art. 9º A base de cálculo do RETROC corresponde ao valor econômico da renegociação, assim considerado o montante da obrigação objeto do acordo na data da ocorrência do fato gerador, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 10. Integram a base de cálculo, quando consolidados no instrumento de renegociação:

I – o principal atualizado;

II – os juros de mora;

III – as multas contratuais;

IV – os encargos financeiros;

V – os demais valores economicamente incorporados à obrigação renegociada.

Art. 11. Não integram a base de cálculo os valores comprovadamente correspondentes a depósitos judiciais, garantias sem conversão em pagamento, encargos posteriormente excluídos do negócio jurídico ou parcelas sem conteúdo econômico efetivo.

Art. 12. A base de cálculo do tributo é o montante total da dívida renegociada, acrescido de juros de mora e multas contratuais consolidadas até a data do fato gerador.

Art. 13. A alíquota do RETROC será de 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo, sem prejuízo das reduções e dos tratamentos diferenciados previstos nesta Lei Complementar ou em lei específica.

Art. 14. Nas operações que envolvam múltiplos contratos ou obrigações, a apuração poderá ser realizada de forma consolidada, desde que individualizados os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos.

Art. 15. A base de cálculo será reduzida em até 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), desde que a renegociação preveja a liquidação integral do débito em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

§ 1º A redução somente produzirá efeitos após o pagamento regular de todas as parcelas previstas no instrumento.

§ 2º O inadimplemento que importe vencimento antecipado da obrigação ou desconstituição da renegociação acarretará a recomposição do crédito tributário, observados os procedimentos de lançamento previstos nesta Lei.

CAPÍTULO IV

DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 16. O crédito tributário será constituído pelo lançamento, que deverá identificar o sujeito passivo, a matéria tributável, o montante devido, a penalidade aplicável, os fundamentos legais e os elementos necessários à determinação da exigência.

Art. 17. Quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o lançamento observará a disciplina aplicável ao lançamento por homologação.

Art. 18. O lançamento de ofício será efetuado quando o sujeito passivo:

I – não prestar declaração obrigatória;

II – prestar declaração inexata ou incompleta;

III – deixar de recolher o tributo devido;

IV – utilizar indevidamente benefício fiscal;

V – praticar qualquer das condutas qualificadas como infração nesta Lei Complementar.

Art. 19. A autoridade fiscal poderá utilizar informações constantes de documentos fiscais, escrituração eletrônica, registros contábeis, contratos, sistemas informatizados, dados bancários regularmente obtidos e demais elementos admitidos em direito para determinação da matéria tributável.

CAPÍTULO V

DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO

Art. 20. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado na forma estabelecida pelo Código Tributário Nacional.

§ 1º Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, inexistindo pagamento antecipado ou constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, observar-se-á o regime de contagem aplicável nos termos da legislação tributária nacional.

§ 2º A contagem do prazo decadencial não será afastada por atos administrativos desprovidos de efeito jurídico sobre a constituição do crédito.

Art. 21. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário regularmente constituído é de 5 (cinco) anos, contado da constituição definitiva, observado o disposto na legislação tributária nacional.

§ 1º A prescrição será interrompida nas hipóteses legalmente previstas, inclusive pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, quando aplicável.

§ 2º A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não importa, por si só, em extinção ou remissão do crédito.

Art. 22. A autoridade administrativa reconhecerá, de ofício ou mediante requerimento do interessado, a ocorrência de decadência ou prescrição quando estiverem comprovados seus pressupostos jurídicos.

Parágrafo único. O reconhecimento administrativo deverá indicar expressamente o termo inicial, os eventos juridicamente relevantes e o fundamento legal da extinção do crédito.

CAPÍTULO VI

DA FISCALIZAÇÃO E DA AUDITORIA FISCAL

Art. 23. A fiscalização do RETROC compete à administração tributária estadual, que poderá examinar livros, documentos, arquivos digitais, contratos, sistemas, registros eletrônicos e demais elementos relacionados às operações tributadas.

Art. 24. O sujeito passivo e os terceiros legalmente obrigados prestarão as informações requisitadas pela autoridade fiscal no prazo fixado na intimação, não inferior a 10 (dez) dias, salvo situação devidamente fundamentada que justifique prazo diverso.

Art. 25. A instituição credora deverá manter Dossiê de Conformidade contendo, no mínimo, o instrumento da renegociação, memória de cálculo, identificação das partes, histórico da obrigação e documentação comprobatória do enquadramento tributário.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser conservados pelo prazo previsto na legislação tributária para fins de fiscalização, decadência e prova da regularidade da operação.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art. 26. O Processo Administrativo Fiscal – PAF será instaurado mediante auto de infração, notificação de lançamento ou ato equivalente que formalize a exigência tributária.

Art. 27. O sujeito passivo poderá impugnar o lançamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência regular do ato, mediante petição dirigida à autoridade julgadora competente.

§ 1º A impugnação deverá indicar as matérias de fato e de direito, os fundamentos da defesa e as provas que o sujeito passivo pretenda produzir.

§ 2º A ausência de impugnação no prazo legal importará revelia administrativa, sem prejuízo da possibilidade de revisão de ofício nos casos previstos em lei.

Art. 28. Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora procederá ao saneamento do processo e poderá determinar diligências, perícias ou apresentação de documentos indispensáveis à formação do convencimento administrativo.

Art. 29. A decisão de primeira instância será proferida no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da conclusão da instrução, ressalvadas as hipóteses de suspensão ou prorrogação expressamente fundamentadas.

§ 1º A decisão conterá relatório, fundamentação, apreciação das alegações relevantes e dispositivo.

§ 2º É vedada decisão fundada exclusivamente em presunção não amparada pelos elementos constantes dos autos.

Art. 30. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do sujeito passivo.

§ 1º O recurso será dirigido ao órgão julgador de segunda instância e terá efeito suspensivo quanto à exigibilidade do crédito, na forma da legislação tributária aplicável.

§ 2º A autoridade fiscal poderá apresentar recurso de ofício quando a decisão de primeira instância cancelar ou reduzir o crédito tributário em valor superior ao limite estabelecido em regulamento.

Art. 31. O julgamento em segunda instância competirá ao órgão colegiado integrante da estrutura administrativa tributária, observados os princípios da colegialidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

Art. 32. Caberá recurso especial ou extraordinário administrativo, conforme a estrutura prevista em regulamento, exclusivamente para uniformização de interpretação ou revisão de matéria relevante de direito, quando houver divergência jurisprudencial administrativa ou violação manifesta da legislação tributária.

Art. 33. Encerrada definitivamente a fase administrativa, o crédito tributário será inscrito em dívida ativa, se não pago no prazo legal, ressalvadas as hipóteses de extinção, suspensão ou exclusão previstas em lei.

CAPÍTULO VIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 34. O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeita o infrator às penalidades previstas nesta Lei Complementar, sem prejuízo dos acréscimos moratórios e da responsabilidade civil ou penal eventualmente configurada.

Art. 35. A falta de recolhimento do RETROC, quando não caracterizados dolo, fraude ou simulação, sujeitará o contribuinte à multa de 20% (vinte por cento) do tributo devido.

Art. 36. A omissão, inexistência ou atraso na entrega de declaração, arquivo eletrônico ou documento obrigatório sujeitará o infrator à multa prevista em regulamento, limitada aos parâmetros estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 37. A reincidência específica, assim considerada a prática da mesma infração no prazo de 5 (cinco) anos contado da decisão administrativa definitiva anterior, implicará majoração da multa em 50% (cinquenta por cento).

Art. 38. A utilização indevida de isenção, redução de base de cálculo ou qualquer outro benefício fiscal, quando decorrente de informação inexata sem comprovação de dolo, sujeitará o contribuinte à multa de 50% (cinquenta por cento) do tributo dispensado.

Art. 39. Caracterizada fraude, dolo ou simulação destinada a suprimir ou reduzir o RETROC, a multa será de 150% (cento e cinquenta por cento) do tributo omitido, sem prejuízo da representação para fins penais, quando cabível.

§ 1º A multa qualificada será aplicada mediante lançamento de ofício e deverá indicar, de forma individualizada, os fatos e elementos probatórios que demonstrem a conduta dolosa.

§ 2º A mera divergência interpretativa razoável quanto à aplicação da legislação tributária não caracteriza, por si só, fraude, dolo ou simulação.

Art. 40. A instituição credora que deixar de enviar o Dossiê de Conformidade no prazo de 30 (trinta) dias após a renegociação ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação, sem prejuízo da responsabilidade tributária decorrente de eventual omissão do tributo.

Art. 41. As multas previstas neste Capítulo poderão ser reduzidas quando o sujeito passivo regularizar espontaneamente a obrigação antes do início de procedimento fiscal, observados os requisitos e percentuais estabelecidos em regulamento e vedada a redução das penalidades qualificadas por fraude, dolo ou simulação após formalizada a ação fiscal.

Art. 42. O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeita o infrator às seguintes multas, calculadas mediante lançamento de ofício:

I – multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo omitido, em caso de dolo, fraude ou simulação na data do fato gerador, quando não caracterizada a hipótese de qualificação prevista no art. 39;

II – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação, caso a instituição credora não envie o Dossiê de Conformidade em até 30 (trinta) dias após a renegociação;

III – multa de 100% (cem por cento) do tributo devido quando comprovada a utilização de documento materialmente falso para obtenção de benefício fiscal.

CAPÍTULO IX

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, DA RESPONSABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES

Art. 43. A denúncia espontânea, quando admitida pela legislação tributária nacional, somente produzirá efeitos se acompanhada do pagamento integral do tributo e dos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada à infração.

Art. 44. São circunstâncias agravantes, para fins de graduação das penalidades:

I – a reincidência específica;

II – a utilização de interpostas pessoas;

III – o emprego de documentos falsos ou ideologicamente falsos;

IV – a ocultação deliberada de operações;

V – a prática coordenada de atos destinados a dificultar a fiscalização.

Art. 45. A responsabilidade tributária será atribuída na forma do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da responsabilidade solidária ou pessoal expressamente estabelecida nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. A responsabilização de terceiros dependerá da demonstração dos pressupostos legais que autorizem sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.

CAPÍTULO X

DA ARRECADAÇÃO, DA TRANSPARÊNCIA E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. O produto da arrecadação do RETROC será destinado ao Tesouro Estadual, observadas as vinculações constitucionais e legais aplicáveis e as normas de execução orçamentária e financeira.

Art. 47. A administração tributária divulgará, observado o sigilo fiscal, informações agregadas sobre arrecadação, fiscalizações, autuações e benefícios fiscais relacionados ao RETROC.

Art. 48. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de 90 (noventa) dias, especialmente quanto:

- I – aos procedimentos de apuração e recolhimento;
- II – aos modelos de declarações e documentos eletrônicos;
- III – ao conteúdo e à transmissão do Dossiê de Conformidade;
- IV – à tramitação eletrônica do Processo Administrativo Fiscal;
- V – aos critérios técnicos de fiscalização e auditoria.

Art. 49. Aplicam-se subsidiariamente ao RETROC, no que couber, as disposições do Código Tributário Nacional, da legislação estadual relativa ao processo administrativo fiscal e das normas de responsabilidade fiscal, observadas as competências constitucionais e a legislação nacional de regência.

Art. 50. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação, observado, quando aplicável, o princípio da anterioridade tributária e demais limitações constitucionais ao poder de tributar.

Palácio do Governo do Estado, em 20 de agosto de 2026.

[NOME DO GOVERNADOR]

Governador do Estado